



Thomas Bardelle

Aschkenasische Juden vor der Kurie in Rom im 15. Jahrhundert. Eine

Auswertung des Repertorium Germanicum (mit Quellenanhang)

Schriftenreihe *Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom* Band 124

(2012) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom

Copyright



Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

THOMAS BARDELLE

Aschkenasische Juden vor der Kurie in Rom im 15. Jahrhundert

Eine Auswertung des *Repertorium Germanicum* (mit Quellenanhang)

Der Beitrag soll eine weitere, bisher noch nicht genutzte Auswertungsmöglichkeit des *Repertorium Germanicum* vorstellen: die Auseinandersetzung der Kurie mit den Aspekten christlich-jüdischen Lebens im Reich. Dabei ist das Thema an sich schon frühzeitig in der Literatur behandelt worden. Ein Pionier in der quellengestützten Auswertung war der Bibliothekar und Historiker Moritz Stern, der in den Jahren 1893 bis 1895 eine zweibändige Ausgabe über die Stellung der Päpste zu den Juden mit Quellenanhang herausbrachte,¹ die er noch durch eine Edition von päpstlichen Bullen über die Blutbeschuldigung ergänzte.² Spezifischere Studien zu einzelnen Päpsten legten etwa zur gleichen Zeit aus katholischer Perspektive Felix Vernet über Martin V.³ und Friedrich Kayser über Nikolaus V. vor.⁴ Eine erste umfassendere Studie folgte erst 1933 durch Salomon Grayzel über das Verhältnis der Kirche zu den Juden im 13. Jahrhundert, aus der weitere, zahlreiche Arbeiten aus seiner Feder hervorgingen.⁵ Peter Browe nahm sich mit seiner Monographie zur Rolle der Päpste bei der mittelalterlichen Judenmission einem ersten Spezialthema an.⁶ Seitdem hat sich das Spektrum der diesbezüglichen Literatur beträchtlich erweitert und soll an dieser Stelle nicht im Einzelnen weiter verfolgt werden.⁷ Dabei stand vor allem die allgemeine Haltung des Papsttums zum Judentum im

¹ M. Stern, Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden. Mit Benutzung des päpstlichen Geheimarchivs zu Rom, 2 Bde., Kiel 1893/95.

² Ders., Die päpstlichen Bullen über die Blutbeschuldigung, Berlin 1893.

³ F. Vernet, Le pape Martin V. et les Juifs, in: *Revue des questions historiques* 26 (1892), S. 372–423.

⁴ F. Kayser, Papst Nikolaus V. und die Juden, in: *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 53 (1885), S. 209–220.

⁵ S. Grayzel, *The Church and the Jews in the XIII. century. A Study of their Relations during the Years 1198–1254 based on Papal Letters and the Conciliar Decrets of the Period*, Bd. 1, Philadelphia 1933; Bd. 2, hg. von K. R. Stow, New York u. a. 1989.

⁶ P. Browe, *Die Judenmission im Mittelalter und die Päpste*, Rom 1942.

⁷ Als Beispiele seien genannt: L. Poliakov, *Les banchiers juifs et le Saint Siege du XIII^e au XVII^e siècle*, Paris 1965 sowie die Studien von W. P. Eckert, D. Quaglioni oder K. R. Stow aus den achtziger Jahren.

Vordergrund. Exemplarisch wurden auch einige besonders spektakuläre Fälle wie z. B. die Disputationen bzw. Talmudverbrennungen in Barcelona 1263⁸ oder in Tortosa 1413–1415⁹ oder der Prozess um die Ermordung des hl. Simon von Trient 1475 behandelt.¹⁰

Weniger bekannt war die Auseinandersetzung der Päpste mit den eher alltäglichen Konfliktfeldern zwischen Christen und Juden. Vor zwanzig Jahren erschien unter dem Titel *The Apostolic See and the Jews* eine umfangreiche, sechsbändige Dokumentensammlung von Shlomo Simonsohn, die sich die Auswertung der päpstlichen Überlieferung hinsichtlich ihrer Beziehung mit Juden (als Individuen, Gruppen oder Gemeinden) oder dem Judentum von den ersten erhaltenen Dokumenten bis 1555 zum Ziel gesetzt hatte.¹¹ Die Ausbeute für das frühe und hohe Mittelalter war noch relativ bescheiden, was angesichts der Überlieferungsverluste nicht anders zu erwarten war. Sie brachte aber im Bereich des Spätmittelalters erstaunliche Quellenmengen für den gesamten west- und südeuropäischen Raum zum Vorschein. Simonsohn hat die Quellen meist im Volltext ediert und damit eine sehr verdienstvolle, wenn auch keine kritische Edition zu diesem Thema vorgelegt. Sie vereint grundlegende Stellungnahmen der Päpste zum Judentum in ihrer Eigenschaft als Haupt der Christenheit mit rechts- und verwaltungstechnischen Richtlinien zu alltäglichen Problemen zwischen Christen und Juden vor allem in ihrer Eigenschaft als Territorialherren im Bereich des Kirchenstaats (*Patrimonium Petri, Comtat Venaissin*). Die allermeisten Forscher mögen sich mit dieser Auswertung zufrieden geben, zumal wenn sie wissen, wie schwierig eine gezielte Recherche in den Vatikanischen Archiven auch zu diesem Thema sein kann. Auch Simonsohn war klar, dass eine systematische Recherche in der gesamten mittelalterlichen Überlieferung des Vatikans nicht in Frage kam, und beschränkte sich daher vor allem auf eine lückenlose Auswertung der Bullen- und Brevenregister. Die weiteren hinzugezogenen Quellen blieben einer mehr oder minder zufälligen Auswahl überlassen, worüber in der kurzen Einleitung leider nicht viele Worte verloren werden. Ein kurzer Blick auf das Quellenverzeichnis zeigt, dass vor allem die wichtigste Registerserie zum Mittelalter, die rund 1748

⁸ I. Loeb, La controverse de 1263 à Barcelone, in: *Revue des études juives* 15 (1887), S. 1–18; R. Chazan, The Barcelona Disputation of 1263, in: *Speculum* 52 (1977), S. 824–842.

⁹ F. Baer, Die Disputation von Tortosa, in: *Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft*, 1. Reihe, 3 (1931), S. 307–336.

¹⁰ W. Treue, Der Trienter Judenprozeß. Voraussetzungen – Abläufe – Auswirkungen (1475–1588), *Forschungen zur Geschichte der Juden A 4*, Hannover 1996; R. Po-chia Hsia, *Trent 1475. Stories of a Ritual Murder Trial*, New Haven u. a. 1992.

¹¹ S. Simonsohn (Hg.), *The Apostolic See and the Jews*, *Studies and Texts of the Pontifical Institute of Medieval Studies* 94–95, 99, 104–106, Bde. 1–6, Toronto 1988–1991.

Supplikenregister (bis 1523), nicht systematisch durchgesehen worden ist.¹² Dies ist verständlich, denn bisher gibt es keine zuverlässigen Hilfsmittel, die einen Zugang zu der ungeheuren Menge von Informationen liefern würde. Für jedes Pontifikatsjahr müssten beispielsweise ab Mitte des 14. Jahrhunderts, je nach Überlieferungssituation, fünf bis fünfzehn Bände à 300 Folio durchgesehen werden. Die meisten Editionswerke zur päpstlichen Überlieferung sind ebenso verfahren und haben diese Serie weitgehend außer Acht gelassen.

Nicht so das *Repertorium Germanicum*, das nicht nur aus diesem Grund zu einem „Jahrhundertwerk“ geworden ist. Als einziges Großprojekt neben dem *Calendar of Papal Registers* behielt es von Anfang an auch die Suppliken im Blick, die oftmals den einzigen Beleg zu einem vor dem Papst verhandelten Sachverhalt bieten und sogar den Hauptanteil der in den Bänden des *Repertoriums* angezeigten Quellen ausmacht. Das *Repertorium Germanicum* ist vor allem in seiner Entstehungszeit für die Lokal- und Regionalgeschichte ausgewertet worden. In den letzten Jahrzehnten ist sein Nutzen für die Kenntnis der Kurienvverwaltung und der Kirchenpolitik einzelner Bistümer oder Territorien in den Vordergrund getreten. Doch die Auswertungsmöglichkeiten sind noch viel breiter angelegt als bislang erkannt und genutzt. Als ein Beispiel dafür soll dieser Beitrag dienen, in dem es explizit nicht um die Stellung der Kurie zum Judentum insgesamt geht, die schon vielfach mit besseren Quellen behandelt worden ist, sondern um alltägliche Konfliktfelder zwischen Christen und Juden im 15. Jahrhundert. Dazu wurden die bisher erschienenen Bände des *Repertoriums* systematisch mit entsprechenden Stichworten durchsucht und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in chronologischer Folge nach Pontifikaten zusammengefasst. Eine tabellarische Auflistung der gefundenen Fälle mit Kurzbetreff, Nummer im jeweiligen *Repertorium*-Band und gegebenenfalls bei Simonsohn, Quellenangabe und Kurzregest im Anhang 1 gibt einen ersten Überblick.

Warum sollten Auseinandersetzungen zwischen Christen und aschkenasischen Juden aus dem Reich – und darum handelt es sich zumeist – vor der fernen römischen Kurie verhandelt werden? Welche Themen standen darin im Vordergrund? Wie sind die an die Kurie ergangenen Schreiben zu deuten? Zur Erinnerung: Das 15. Jahrhundert gilt in diesem Kontext als das Zeitalter der Vertreibung der jüdischen Gemeinden aus den meisten Städten des Reiches und damit als Abschluss der mittelalterlichen Epoche des Judentums im Reich. Es ist eine sehr konfliktreiche Zeit, die sich so auch in den kurialen Quellen widerspiegelt. Dementsprechend ist beim Blick auf die Übersicht der vor der Kurie behandelten Fälle die Frage nach den Judenvertreibungen oder

¹² Einen Überblick verschafft: B. Katterbach, *Inventario dei Registri delle Suppliche*, Città del Vaticano 1932.

der Errichtung von Marienkapellen auf dem Platz der ehemaligen Synagogen zeittypisch für das Jahrhundert.¹³ Weitere zeitgebundene Phänomene sind die Auseinandersetzung mit den Statuten des Nikolaus von Kues, die dieser gegenüber den Juden des Reiches bei seiner Legationsreise 1450/51 erlassen hatte sowie die Reaktion auf den Trienter Judenprozess von 1475.¹⁴ Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Behandlung allgemeiner, im Spätmittelalter immer wieder thematisierter Probleme im Zusammenleben zwischen Christen und Juden. An der Kurie steht vor allem der angeblich von den Juden ausgeübte Wucher im Vordergrund und die damit zusammenhängende Frage, ob man an entsprechende Geld- oder Pfandleihegeschäfte mit Juden überhaupt gebunden sei. Weitere übergreifende Themen sind Klagen wegen Falschmünzerei von Juden und die Behandlung von Zwangstaufen. In den meisten Fällen wenden sich Kleriker, aber auch Laien an die Kurie, um ihre Anliegen durchzusetzen. Allerdings kommt es sogar vor, dass aschkenasische Juden selbst als Petenten an der Kurie auftreten. Im Rahmen dieses Beitrags kann nicht näher auf alle vor der Kurie behandelten Fälle eingegangen werden. Vielmehr soll die Analyse einer kleinen Auswahl von Quellen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erste Anregungen für eine vertiefende Auseinandersetzung mit diesem Thema geben und auf weitere Quellen verweisen. Es werden die Entführung und Zwangstaufe eines jüdischen Kindes in Stuttgart bzw. die Taufe eines Juden aus Nürnberg, der Streit um ein Wuchergeschäft in Braunschweig sowie Fälle von Falschmünzerei in Bornich bzw. Vorrath behandelt. Sofern die entsprechenden Quellen nicht bereits bei Simonsohn publiziert sind, werden sie im Anhang 2 mit Kurzregest aus dem *Repertorium* sowie dem Volltext wiedergegeben. Dadurch soll auch ein Einblick in die Art der Registerüberlieferung und deren Aussagemöglichkeiten gegeben werden.

Zum Thema Taufe wendet sich im ersten Fall 1448 der aus Nürnberg stammende Jude Elias Smoleke an die päpstliche Kurie und schildert seine wunderbare Wandlung zum Christentum.¹⁵ Er offenbart, dass er schon seit circa zehn Jahren mit Christen Umgang pflegt und sich für ihren Glauben interessiert und die Jungfrau Maria anbetet, seine Frau ihm jedoch nicht folgen mag. Schließlich geschieht am Fest Mariae Reinigung (2. Februar) die Bekehrung, als er beim Abendmahl eine Erscheinung hat und nun sich an den Papst mit der Bitte wendet, sich taufen zu lassen und seine Güter weiter gebrauchen zu dürfen. Tatsächlich ist im Neubürgerverzeichnis in jenem Jahr ein leider namentlich nicht genannter Jude erwähnt, dem man die Aufnahmegebühr gestundet hat und der als *Steinpolierer* bezeichnet wird.¹⁶ „Freiwillige“ Taufen von Juden kommen im

¹³ Siehe die entsprechenden Regesten in der beigefügten Tabelle.

¹⁴ Ebd.

¹⁵ Siehe Regest Nr. 1.

¹⁶ StA Nürnberg, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher, Nr. 304 fol. 184v.

15. Jahrhundert auch angesichts der im Reich sich häufenden Ausweisungen aus Territorien und Städten nicht selten vor und sind auch für Nürnberg in diesem Zeitraum belegt.¹⁷ Die Vorgeschichte zur erwünschten Taufe ist nicht unbedingt wörtlich zu nehmen, da es aus kanonistischer Sicht sicher Vorgaben gab, die im Fall einer freiwilligen Taufe eines Juden bzw. einer Jüdin zu beachten waren. Was waren aber die Motive, warum sich Elias Smoleke gerade nach Rom wandte? Schließlich war der Rat der Stadt Nürnberg der erste Ansprechpartner. Tatsächlich förderte er die Taufe von Juden durch kostenlose Bürgeraufnahmen und die Vermittlung von Arbeitsplätzen.¹⁸ Die Taufe von Juden war ein Anliegen, das von christlicher Seite vom Kaiser bis hin zu den Konvertiten Unterstützung fand und auch finanziell gefördert wurde. Es ging hier in erster Linie wohl um das zuletzt in der Quelle genannte Vermögen des Juden, das er zu verlieren drohte. Die jüdische Gemeinde versuchte in vergleichbaren Fällen die Hand darauf zu halten und musste sich dafür an die christliche Gerichtsbarkeit wenden. Eventuell suchte Elias also weitere Verbündete im Kampf um sein Vermögen. Nürnberger Juden hatten immer wieder direkte Kontakte zum päpstlichen Hof und so mag auch Elias auf den Gedanken gekommen sein, sich bei solch einer Gelegenheit an die Kurie zu wenden und damit einen (vermeintlich) mächtigen Verbündeten zu gewinnen. Auch der Eindruck, den Rom als Haupt der Christenheit auf ihn gemacht haben mag, kann man in die Motive für seine Entscheidung mit einbeziehen. Weiteres ist über sein Schicksal nicht bekannt.

Im einem anderen Falle einer erzwungenen Taufe wendet sich ein jüdisches Ehepaar aus Stuttgart um Hilfe an die Kurie.¹⁹ Salomon Moysis und seine Frau Eligera berichten in einer Supplik des Jahres 1465, dass ihr vierjähriger Sohn Jakob auf offener Straße von einer Frau namens Margarete, Ehefrau des Kanonenkugelgießers Johannes, geraubt und der Herzogin Margarete (von Württemberg) übergeben worden sei, um ihn taufen zu lassen. Da ihr Sohn noch nicht getauft sei, bitten sie, unter Vermittlung des Bischofs von Konstanz, ihren Sohn wieder zurück zu bekommen. Leider konnten weder im Stadtarchiv noch im Hauptstaatsarchiv Stuttgart aufgrund der großen Kriegsverluste weitere Hinweise gefunden werden.²⁰ Erzwungene Kindstauen waren ein heikles Thema, das von den jeweiligen Päpsten sehr unterschiedlich behandelt wurde. Einerseits galt eine Zwangstaufe als sinnlos, solange kein entsprechender Glau-

¹⁷ A. Müller, *Geschichte der Juden in Nürnberg 1146–1945*, Nürnberg 1968, S. 45.

¹⁸ M. Toch, Art. Nürnberg, in: A. Maimon/M. Breuer/Y. Guggenheim (Hg.), *Germania Judaica*, Bd. 3/2 1350–1519, Tübingen 1995, S. 1001–1044, hier S. 1012f. bzw. 1031f.

¹⁹ Siehe Regest Nr. 2.

²⁰ Freundlicher Hinweis von Dr. Peter Rückert, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, vom 23. Juni 2004; siehe auch G. Emberger-Wandel, Art. Stuttgart, in: *Germania Judaica* 3/2 (wie Anm. 18), S. 1441–1443.

be vorhanden war. Thomas von Aquin begründete seine Ablehnung mit dem Hinweis, dass es das natürliche Recht der Eltern auf eigene Kindeserziehung missachte. Die Päpste erteilten in ihren als *Sicut Judaeis* bekannten Schutzprivilegien für die Juden Zwangstaufen immer wieder eine deutliche Absage. Dennoch gab es im Rahmen der Mission auch im Kirchenstaat Zwangspredigten oder Einrichtungen wie die Katechumenenhäuser, die sich mit Duldung einiger Päpste der Taufe und Erziehung solcher Kinder speziell widmete.

Im zweiten Themenkomplex soll das Wucherverbot im Mittelpunkt stehen. Als Beispiel dient die Klage des Grafen Günther (III.) von Mansfeld im Jahr 1464 bei Papst Paul II. über den Wucher, den er von einigen Christen wie Juden erdulden muss.²¹ Namentlich genannt werden Konrad von Trebra als Erbe des Johannes Bart aus der Halberstädter, Heinrich Kocczov als Erbe seines Vaters Abraham aus der Merseburger und Ite Daniel aus der Mainzer Diözese sowie die in Braunschweig sich aufhaltenden Juden Israel und seine Frau Sara. Bei ihnen handelt es sich zweifelfrei um Israel von Halle, dessen Geschäfte in der einschlägigen Literatur schon mehrfach behandelt worden sind, und seine Frau Sara.²² Israel hatte bereits 1452 gemeinsam mit seinem Bruder Isaak einen Schuldvertrag über 2.500 rheinische Gulden mit dem Grafen abgeschlossen. Die jährliche Verzinsung lag in den ersten beiden Jahren bei 125 Gulden, was einem sehr niedrigen Zinssatz von circa 5 % entsprechen würde. Doch der Graf zahlte nicht in der vereinbarten Zeit zurück, und nun griffen vorher vereinbarte Konventionalzinsen von einem alten Groschen pro zwei Gulden Schuldsumme, deren genaue Höhe zwar wegen der ungenauen Wertangabe des alten Groschen nicht festgestellt werden kann, die jedoch den Schuldner offenbar in eine bedrängende Lage brachten. Ab 1461 versuchte Israel erfolgreich die Stadt Braunschweig bei der Einforderung der Zinszahlungen einzuspannen. Sie mahnte den Grafen und seine Bürgen (unter anderem die Städte Eisleben und Hettstadt, Graf Geverd von Mansfeld, der erzbischöfliche Marschalk Tile von Trote) zur Zahlung. Nach einem zweiten Schreiben Ende des gleichen Jahres wurde zunächst eine gütliche Einigung zur Zahlung gefunden. Doch der Graf hielt die vereinbarten Zahlungstermine wieder nicht ein und wurde wie

²¹ Siehe Regest Nr. 3.

²² Hier wie im folgenden: H.-H. Ebeling, Israel von Halle. Ein Braunschweiger Jude aus dem 15. Jahrhundert, in: Braunschweigisches Jahrbuch 61 (1980), S. 17–35 sowie ders., „De Jodden, de hyr wonhafflich syn ...“. Judenschutz und Judenpolitik des Braunschweiger Rates im Spätmittelalter zwischen Pestverfolgung und Vertreibung 1350–1546, in: M. R. W. Garzmann (Hg.), Rat und Verfassung im mittelalterlichen Braunschweig, Braunschweig 1986, S. 39–98 sowie ders., Die Juden in Braunschweig, Braunschweiger Werkstücke Reihe A 22, Braunschweig 1987, S. 64–75; R. Ries, Jüdisches Leben in Niedersachsen im 15. und 16. Jahrhundert, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 35, Quellen und Untersuchungen zur allgemeinen Geschichte Niedersachsens in der Neuzeit 13, Hannover 1994, S. 80, 214, 237f., 391, 394, 399, 411, 417 und 488.

seine Bürgen noch zwei weitere Male von der Stadt gemahnt. Inzwischen war Israel jedoch nicht untätig geblieben und hatte sich die Rückendeckung von Papst Pius II. geholt.²³ Ein persönlicher Aufenthalt war dafür nicht zwingend, er konnte sich diese Rückendeckung auch über Mittelsmänner oder Prokuratoren vor Ort besorgt haben. Wucher galt seit dem von den Kirchenvätern mit Blick auf verschiedene Bibelpassagen ausgesprochenen Zinsverbot als unstatthaft. Dennoch hatte ab dem 12. Jahrhundert in der Kanonistik und auf Konzilien eine Diskussion eingesetzt, welche der praktizierten Geschäftsformen als Wucher anzusehen sei. So galten das Risiko und die Ungewissheit sowie erlittener oder zukünftig möglicher Schaden bzw. entgangener Gewinn als mögliche Gründe für Ausnahmen vom generellen Verbot. Auch Entschädigung für Zahlungsverzug oder Lohn für die Mühewaltung bei der Ausleihe konnte nun beansprucht werden. Überhöhte Darlehenszinsen wurden jedoch von Päpsten (z. B. 1145) wie von den Königen in Frankreich (z. B. 1182), England (z. B. 1284) oder im Reich (vor allem unter König Wenzel) zum Anlass genommen, für ihr Territorium so genannte Judenschuldentilgungen anzuordnen. Die in der Ökonomie des Spätmittelalters nicht zu umgehende Praxis der Geldleihe erforderte jedoch eine genauere Definition des überhöhten Darlehenszinses, so dass vom 13. Jahrhundert an Höchstzinssätze immer wieder neu regional definiert wurden. Im Reich hatte zuletzt der päpstliche Legat Nikolaus von Kues auf seinen Provinzialsynoden 1450/51 auf das Wucherverbot deutlich hingewiesen. Der Papst beauftragte nun Luder von Horneburg, Lizentiat des Rechts und Kanoniker am Stift St. Blasius zu Braunschweig, der seine Karriere auch über die Kurie gemacht hatte, als päpstlich delegierten Richter mit dem Fall. Luder lud die Schuldner und zahlreiche Bürgen zu einem Gerichtstermin am 26. Oktober 1463, der jedoch nur von den Prokuratoren Israels und des Bürgen Heinrich Voeth besucht wurde, wobei ersterer einen Anklagetermin vereinbaren, letzterer dagegen nur die Kompetenz des Gerichts in Zweifel stellen wollte.

Bisher war zu dem Fall nichts weiter bekannt. Aus der im *Repertorium* aufgeführten (und im Anhang 2 publizierten) Quelle geht jetzt hervor, dass der Graf mit Antritt des neuen Papstes Paul II. im Jahr 1464 zum Gegenangriff startete und nunmehr seinerseits forderte, dass er wie seine Bürgen vom Eid gelöst und die Wuchergeschäfte untersucht werden sollten. Damit beauftragte der Papst den Propst des Merseburger Doms und den Dekan des Stifts St. Paul zu Halberstadt per Bulle am 2. Oktober 1464 unter ausdrücklichem Ausschluss der Konstitution Papst Bonifaz' VIII. über die Bindung der Prozesse an die

²³ Abdruck einer Urkunde aus dem NLA-StA Wolfenbüttel in: Regesten der in Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198–1503, bearb. von B. Schwarz, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 37, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter 15, Hannover 1993, S. 494 Nr. 1982.

örtlichen Gerichte. Hier wird das Grundproblem solcher Hinwendungen an den Papst deutlich. Natürlich konnte die Kurie jeden Rechtsfall an sich ziehen, doch der Erfolg hing ganz von der Durchsetzung der richterlichen Urteile vor Ort ab. Hier kamen dann viele Faktoren ins Spiel. Kümmerten sich die ernannten Richter und Exekutoren um den Fall, wie wichtig war die Bindung der beteiligten Parteien an die Kurie, welche Rolle spielten die jeweiligen weltlichen Souveräne, die im Konfliktfall das Urteil umsetzen mussten etc.? Ein vergleichbarer Fall ist die Klage der Adligen Johann und Konrad von Sachsenheim aus der Speyrer Diözese aus dem Jahr 1469, dass sie aufgrund einer Geldleihe bei den Juden Leo de Pforzen, Moyses de Haihorn, Moyses de Eisling, Anselm de Spira und Wolf Jud und seinen Erben aus der Speyrer und Würzburger Diözese völlig verarmt seien und in einem Prozess gegen diese Juden vor dem Propst in Sindelfingen stünden.²⁴ Da die Juden aber mächtige Laien, die nicht namentlich genannt werden, zur Unterstützung haben, glauben sie bei diesem Prozess keine Gerechtigkeit zugesprochen zu bekommen. Daher wenden sie sich an den Papst mit der Bitte um die Übernahme des Prozesses vor der Rota.

Abschließend soll noch der Komplex der Falschmünzerei angesprochen werden. Der aus der Trierer Diözese stammende Priester Heinrich Foye berichtet in einer Supplik, dass einst ein jüdischer Magister und Alchimist aus Nürnberg in seinem Haus in Bornich gewohnt und dort Falschmünzerei betrieben habe.²⁵ Mit diesen Münzen sei er selbst auch bezahlt worden. Er schreibt nicht, was er mit diesen Münzen gemacht habe, strebt aber 1472 eine Absolution an der Kurie an. Das dieses Kuriosum kein Einzelfall ist, beweist der Fall des Johannes Strausperger, einst Propst des Augustinerchorherrenstifts Vorau (Voraw) in der Diözese Salzburg, der Juden das Betreiben einer Falschmünzereiwerkstatt innerhalb seiner Klostermauern explizit gestattete und sie später aus Angst vor einem Skandal vertrieb.²⁶ Für dieses Vergehen wurde er von seinem Ordinarius, dem Bischof von Seckau, mit Absetzung vom Amt und zwei Jahren Gefängnis bestraft. Er bat 1435 auch den Papst um eine Absolution. Es geht in diesen Fällen also um Beihilfe von Geistlichen zur Verbreitung von Falschmünzerei durch Juden. Das Interessante an den Vorfällen ist meiner Ansicht weniger das Delikt an sich, das auch im Rahmen der Wuchervorwürfe immer wieder geäußert wird, als vielmehr der Rückschluss auf das enge Zusammenleben von Juden und katholischen Geistlichen, das sich in der Schilderung der Taten eher am Rande spiegelt und zeigt, dass die Trennlinien zwischen Christen und Juden selbst in dieser von Vertreibung bzw. Gettoisierung geprägten Zeit nicht so scharf waren, wie es die Normen vermuten lassen.

²⁴ Siehe Regest Nr. 4.

²⁵ Siehe ebd. und Simonsohn, *Apostolic See* (wie Anm. 11), Bd. 2, Toronto 1989, S. 1195f. Nr. 958.

²⁶ Siehe das Regest in der beigelegten Tabelle.

Man kann anhand der wenigen Beispiele erkennen, dass selbst alltägliche Konflikte zwischen Christen und Juden direkt oder indirekt auch in der kurialen Überlieferung Eingang gefunden haben. Einerseits bitten Geistliche um Absolution für kirchenrechtlich relevante Delikte, die sie mit Hilfe ihrer jüdischen Mitbürger oder auch gegen diese verübt haben, oder Laien um Schutz vor Wucher durch jüdische Geldleiher. Es wenden sich aber auch Juden direkt an die Kurie, um Schutz vor Verfolgung, Vermögensverlust oder Zwangstaufe zu finden. Über den Erfolg dieser Suppliken ist man meist nicht informiert, da nur selten die Quellen *in curia et in partibus*, wie im Falle des Wucherprozesses in Braunschweig, ineinandergreifen und ein vollständigeres Bild ergeben. Doch der Versuch beider Parteien, die in vielerlei Hinsicht so fern liegende Gewalt des Papstes für ihre Zwecke einzuspannen, zeigt die Faszination, die Rom auf die Supplikanten auch im vorreformatorischen Zeitalter noch ausübte.

Anhang 1: Betreffe zur Geschichte der Juden aus dem
Repertorium Germanicum von Martin V. bis Sixtus IV.

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon- sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Martin V.			1	2
Wucher in Ingolstadt	1420 XI 27	00004	603	Abraham de Monaco iudeus in op. Ingelstad Eystet. dioc.: relaxatur iuramentum solvendi certam summam extortum p. Swiggerum de Gundelfingen iun. armig. Frising. dioc., L 212, 21r
Wucher in Regensburg	1426 M 2	11023	637	Micheas de Strawbinga Voszel Smohel et Moses de Ratispona iudei: m. procedendi in causa inter dd. et Hadmarum baronem baronie de Laber Ratispon. dioc. sup. usura, L 260, 70r
Beihilfe zum Mord	1428 IV 11	00198	653	Albertus Martini de Perchtolstorf presb. Patav.: de absol. et habil. quia ipse laicus torture cuiusdam iudei verbis (si ille iudeus ultra torqueretur ipse bene diceret ubi pecunia sua iacet) consensum et favorem prebuit d. iudeo post paucos dies expirato et quia ep. pro collatione ord. pecuniam dederat, S 225, 26r
Wucher in Salzburg	1428 VIII 18	12241	657	Peregrinus et Johannes fratres barones de Puchaym Patav. dioc.: m. procedendi in causa eorum contra Werach et Nachmen dicti de Eyslems fratres et Hyers Smerlem de Nouacivitate et alios iudeos Salzburg. dioc. sup. usura, L 283, 274r

¹ S. Simonsohn (Hg.), *The Apostolic See and the Jews*, Studies and Texts of the Pontifical Institute of Medieval Studies 94–95, 99, 104–106, Bde. 1–6, Toronto 1988–1991, hier Bd. 2 (Documents 1394–1464), Toronto 1989 und Bd. 3 (Documents 1464–1521), Toronto 1990.

² RG, Bd. IV: Martin V. (1417–1431), Teil 1: Text, bearb. von K. A. Fink in drei Teilbänden, Berlin 1943, 1957, 1958; Teil 2: Personenregister, bearb. von S. Weiß, Tübingen 1979.

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Eugen IV.				³
Mord in Erfurt	1431 XII 1	00878	681	Tilemannus Slote acol. Halberstad. dioc.: de absol. a homicidio ex eo quod olim in op. Erforden. Magunt. dioc. ubi tunc in iure can. studuit temp. nocturno quendam Judeum interfecit et de disp. ut s. ord. recip. val. (conc. de absol.), S 272 163vs
Falschmünzerei im Kloster in Vorau	1435 II 24	05773		Johannes Strausperger presb., can. prof. mon. bb. Marie et Thome appl. in Voraw o. s. Aug. Salzeburg. dioc., qui olim tamquam prep. d. mon. permisit ut quidam judei infra septa d. mon. falsam monetam fabricarent, quos deinde timore scandali expulit; tamen de m. sui ordin. p. ep. Seccov. citatus d. prepos. resig. et p. d. ep. p. 2 an. carceribus detentus et aliis penis afflictus est: de absol. et rehabil. (conc. de absol.), S 301 150vs
Synagoge in Mainz	1440 V 31	06472	735	Maguntia: magistricivium, consules, proconsules et comunitas civit. Magunt, qui omn. Judeos ad usurarum extirpationem a civit. perpetuo relegantes synagogam sub vocabulo b. Marie in capel. pro uno perp. cap. presb. sec. erig. cupiunt: lic. d. capel. erig. necnon ius patron. ac present. pro ipsis (exec.: scolast. eccl. s. Johannis Magunt.), L 368 117vss

³ RG, Bd. V: Eugen IV. (1431–1447), Teil 1: Text, bearb. von H. Diener und B. Schwarz und für den Druck eingerichtet von C. Schöner; Teil 2: Indices, bearb. von C. Schöner, Tübingen 2004.

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Judenvertreibung in Mainz	1440 VI 23	06472	737	qui a papa supplicaverunt, ut in bulla omnibus Christifidelibus sub pena excom. etc. prohibeatur, ne Judeos usurario saltem questui de-ditos recipiantur, et auct. ap. d. statutum conf. n. o. precibus vel mandatis ducum vel principum eorumve consideratione, que supplic. a papa signata n. fuit: de ref. c. express. quod ipsi ad receptionem Judeorum coerceri n. possint etiam consideratione, quod ex auct. ap. synagogam in capel. b. Marie converterint, pro qua papa indulg. conc., et quod in casu quo Judei redirent, constricti sint aliam synagogam erig. c. expensis magnis, S 366 6rs
Synagoge in Mainz	1440 VIII 11	06472		quib. indulg. ad 3 an. conc. est pro capel. b. Marie olim synagoga: de exten. ad 4 an. et 2 festos quia synagoga ipsa propter cultum judaicum inibi tamdiu usitatum fidelibus odiosa sit et alias in modica devotione habebitur (conc. de 4 an. in totum pro uno festo), S 366 180r
Synagoge in Mainz	1440 IX 20	06472		de exten. d. indulg. ad 2 festos ascensionis ac nativitatis Marie (conc. de 3 an. pro quolibet 2 festorum), S 367 168r
Nikolaus V.				⁴
Taufe in Nürnberg	1448 IV 11	01108		Elias Smoleke judeus Nuremburgen.: de conversione ad fidem christianam, cuius historia miraculosa narratur, necnon de usu bonis acquisitis, S 425 116r

⁴ RG, Bd. VI: Nikolaus V. (1447–1455), Teil 1: Text, bearb. von J. F. Abert und W. Deeters, Tübingen 1985; Teil 2: Indices, bearb. von M. Reimann, Tübingen 1989.

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Geldleihe in Erfurt	1450 X 28	01869	812	Henricus Griffogel armig. Halberstad. dioc.: m. decern. inter eum ac Hermannum et Sophiam Colede coniuges laic. Magunt. dioc., qui eum gravarunt sup. bonis quond. Hermann Schabel fr. d. Sophie, quia ipse d. Hermann fideiussor fuit pro pec. a Schalen judeo in op. Erfforden. Magunt. dioc. recepta, L 458 152rs
Synagoge in München	1451 X 4	03329	780	Johannes Orthilepp mag. art. et med. ducis Bavarie gener: de erect. eccl. ad honorem b. Marie virg. necnon de fund. dom. pro fr. o. min. de observ. in op. Monacen. Frising. dioc., ubi olim synagoga judeorum erat, S 454 53v
Statuten des Kues in Brandenburg	1451 XI 25 bzw. 1453 III 20	01259		Fredericus marchio Brandenburg et Johannes et Albertus fr.: de revocatione ordinationum [Nicolai] tit. s. Petri ad vincula card. legati contra judeos in eorum dom., S 456 161rs quod fr. suis, scil. Johanni et Alberto et Frederico iun., qui habent divisa dom., singule litt. ap. dentur sup. libertate judeorum, S 471 29v
Statuten des Kues in Nürnberg	1452 V 1	04639		Nuremberga: iudei in op. Bamberg. dioc.: suppl. Frederico R. I. suspensio statuti Nicolai tit. s. Petri ad vincula card. legati de d. 30. apr. 51 in sinodo Bamberg., quod signa deferre ac ab omni usuraria pravitate se abstinere deberent, V 398 13vss
Geldleihe in Venzoni	1452 V 4	05746	816	Venzoni: terra communitas Aquileg. dioc.: de conc., quod judeos et unum banchum ad usuram teneant,

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon- sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
				quia in d. loco omn. mercantie, que de Venetiis ad Alemaniam seu de Allemania Venetias educuntur, transeunt et cam. patriarcali Aquileg. gabellam solv. tenentur, S 459 69rss
Judenvertreibung in Brandenburg	1453 III 20	00274	812	Antonius [de Rotenhan] ep. Bamberg: de reductione dispositionis Nicolai tit. s. Petri ad vincula card. ap. sed. legati circa Judeos in terris Johannis et Alberti marchionum Brandenburg, ne ex eorum repulsione graves discordie inter eum et dd. marchiones exoriantur, S 471 29vs bzw. L 487 52rs
Schutzprivileg für Salzburg und Hall	1453 X 13	05165	805	Sigismundus (de Volkerstorff) aep. Salzburg.: lic., quod iudei possunt manere in civit. Salzburg. et in op. Hellem Salzburg. dioc. ac al. locis eccl. Salzburg., V 427 136r
Calixt II.				5
Statuten des Kues in Würzburg	1453 II 20	00782		Gotfridus quond. ep. Herbip.: in forma „rationi congruit“ constitutiones p. Nicolaum tit. s. Petri ad vincula presb. card. legatum de iudeis n. servandis edite reducuntur ad ius commune quoad terras Johannis et Alberti marchionum Brandenburg., L 504 156rs
Geldleihe	1458 II 23	01141		Jacobus Vaist quond. nob. laic. Brixin. dioc. ux. et heredes: de absol., c. sint parati ad restituendum munera que ipse a iudeis cepit, S 508 27vs

⁵ RG, Bd. VII: Calixt III. (1455–1458), Teil 1: Text, bearb. von E. Pitz; Teil 2: Indices, bearb. von H. Höing, Tübingen 1989.

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregist mit Quellenangabe nach RG
Pius II.				⁶
Synagoge in Landshut	1458 XI 23	03899	847	Landshut: Capel. s. Trinitatis op. in L. Frising. dioc. que ante paucos an. sinagoga Judeorum fuit et postea p. Ludovicum com. palatinum Reni et Bavarie ducem in domum dei erecta extitit: indulg. 7 an., V 498 138v
Schutzprivileg für Triest	1459 XII 17	05538	862	Tergest: Commun. et honoriores (homines) civit. et dioc. T.: de absol. ab excom. occasione decimarum n. solutarum et Judeorum in d. civit. detentorum contracta, S 526 33r bzw. V 501 409vs
Geldleihe in Ebrach	1464 I 14	00554		Burkhardus abb. etc. mon. Eberacen. o. Cist. Herbip. dioc. qui quasdam pec. Judeo Condaz Rappen nunc. in eadem dioc. solv. tenuerunt et 70 an. citra solv.: de committ. ep. Eistet. et dec. eccl. s. Jacobi Bamberg. ut heredibus Judei silentium imponant, S 571 9vs
Steuerprivileg für Brandenburg	1464 III 6	00076		Albertus marchio Brande(n)\burg. imper. capitaneus cui Fridericus R. I. census Judeorum conc.: de commiss. monendi Judeos ad solvendum steuram infra temp. Statuendum, S 572 97rss
	bzw.			
	1464 IV 14		912	cui R. I. indulsit facult. steuram exactionem a Judeis sub eodem imperio degentibus levandi: m. monere Judeos ut d. Alberto satisfaciant, V 511 27vs

⁶ RG, Bd. VIII: Pius II. (1458–1464), Teil 1: Text, bearb. von D. Brosius und U. Scheschkewitz und für den Druck eingerichtet von K. Borchardt; Teil 2: Indices, bearb. von K. Borchardt, Tübingen 1993.

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Paul II.				⁷
Wucher in Braunschweig	1464 X 2	01737		Guntherus com. de Mansfelt Halberstad. dioc. inter alia referens quod Conradus de Trebra et al. heredes quond. Johannis Bart laic. necnon Henricus Kocczov, Itel Daniel laici Halberstad., Merseburg. et Magunt. dioc., Israel iudeus et Sarra eius ux. in op. Brunswic. Hildesem. dioc. commorantes de usuris sibi satisfacere contradicunt (quas Johannes et quond. Abraham eiusdem Henrici genitor quorum ipsi heredes respective existunt ab eo extorserunt) et quod d. G. causam contra eosdem movere intendit: m. committ. in partibus, L 603 162rss
Zwangstaufe inStutt gart	1465 II 12	05473		Salomon (Moysis) et Eligera coniug. iudei ebreorum in protectione comitatus de Wirtemberg in op. Stukart Constant. dioc. commorantes inter al. referentes quod Margareta Johannis fusoris bambardarum laic. ux. in d. op. commorans Jacobum ipsorum coniug. natum in 4. sue et. an. constit. in strata publica vi rapuit et illum nobili mul. Margarete <nob. viri Ulrici com. de Wirtemberg ux.> assignavit, quod d. Jacobus hactenus sacramentum baptizmi n. suscepit: de commiss. p. breve sub plumbo alicui prelato in partibus illis etsi placet ep. Constant. ut eisdem oratoribus d. Jacobum restitui faciat, S 579 2rs bzw. L 620 24rs

⁷ RG, Bd. IX: Paul II. (1464–1471), Teil 1: Text und Teil 2: Indices, bearb. von H. Höing, H. Leerhoff und M. Reimann, Tübingen 2000.

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Unterstützung der Stadt Heilbronn gegen Hospitalsbrüder	1465 X 12	01775	916	Heilprun: magistri civium, consules, scabini et incole op. H. Herbip. dioc. inter al. referentes quod olim Fridericus de Sachsenhaim fr. hosp. s. Johannis Jerosolymitan. falso asserens quod Moyses de Lawingen et Wulffo de Heilprun iudei in d. op. commorantes sibi quasdam pec. summas solvere tenerentur eos traxit in causam coram Conrado Mayr prep. eccl. in Furnden. Constant. dioc. (cui Johannes abb. mon. s. Burckardi e. m. Herbip. o. s. Ben. conservator mag. et fr. d. hosp. p. litt. ap. deputatus pot. sup. hiis commisit) quodque d. Conradus communionem fidelium subtrahi mandavit quodque d. Friderico falso referente Stephano Molitoris perp. vic. plebano nunc. par. eccl. in Ruxingen Spiren. dioc. quod magistri etc. d. iudeis de facto communicarent d. Stephanus sent. excom. promulgavit: m. absol. ab excom. sent. ad cautelam et committ. in partibus, L 631 79v–81r
Unterstützung der Stadt Heilbronn gegen Hospitalsbrüder	1465 X 12	04630	917	Moyses de La(u)wingen, Moises de Augusta et Wulfo de Heilprun iudei in op. Heilprun Herbip. dioc. commorantes, p. Fridericum de Sachsenhaim fr. hosp. s. Johannis Jerosolimitan. contracti in causa: m. committ. in partibus causas unac. negotio principali c. restit. communionis fidelium ad cautelam, L 631 295v–297r
	bzw.			
	1466 III 7		920	litigantes in causa ut supra post appellationem ad sed. ap. ut supra coram Johanne de Westernach prep. eccl. in Stugarten: m. conf. sent. d. Johannis, L 628 297rss

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon- sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Wucher	1468 V 24	04564		Michael de Fryberg iun. Laic. Constant. dioc. nob. inter al. referens quod occasione cuiusdam cause pecuniarie que 7 an. et ultra in diversis curiis tam ecclesiasticis quam secularibus inter eum et quosdam adversarios exstitit agitata coactus fuit a quibusdam iudeis magnam pecunie summam cum usura recipere, quod d. iudei non solum mutatas pecunias et usuram sed etiam usuras super usuris extorquere moliantur: de committ. L[aurentio] ep. Ferrarien. ap. sed. legato de latere, S 626 202vss
Wucher in Speyer	1469 VI 13	03744	.	Johannes de Sassenhaim filius quond. Burkardi de Sassenhaim et Conradus de Sassenhaim nob. viri Spiren. dioc. litig. coram prep. in Sindelfungen Constant. dioc. contra Leonem de Pfortzen, Moyse de Harhorn, Moyse de Eisling, Wolf Iud et heredes suos ac Anshelm (/.) de Spira judeos Spiren. et Herbip. dioc. sup. certis magnis pec. summis rebusque aliis: de commiss. in cur., S 641 113rs
Synagoge in Deggendorf	1469 XII 23	05700		Teckendorff: Capel. s. Sepulcri dominici nunc. in op. de T. Ratisbon. dioc. in qua olim iudei seu ebrei eucharistiam consecratam delere satarunt: supplic. Alberto et Christoforo comitibus palatinis Reni et Bavarie ducibus de indulg. 7 an., S 650 155v–258r
	bzw.			
	1470 IV 18			supplic. ut supra indulg. 3 an., L 694 75r

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Sixtus IV.				⁸
Falschmünzerei / Ko-habitation mit Priester	1472 VI 9		958	Henricus Foye presb. Trever. dioc. inter al. referens quod olim quidam ebreus magister archimistarum de Noremburgia nunc. c. eo in dom. sua in villa Bornich Trever. dioc. p. tempus habitaverat et quod d. iudeus falsas monetas in d. dom. fabricaverat de quibus ipse d. Henrico solv. pro expensis et pens. n. tamen ultra 2 vel 3 fl. renen.: m. abol. inhab. 9. iun. 72, L 716 277v–278r, L 724 8vs (cass. quia in L 716)
Hehlerei in Regensburg	1473 V 13			Ep. Ratisbon. inter al. referens quod sepe res furto subtracte pro pecuniis impignorate apud iudeos in civit. et dioc. Ratisbon. reperiuntur: de conc. ut ipse sup. dd. rebus et sup. nominibus et cognominibus eorum qui illas pignori posuerunt inquirat, S 691 164r
Studentische Unruhen	1474 IX 3			Henricus Snellewech cler. Zwerin. dioc. inter al. referens quod ipse in min. ord. et in iuvenili et. studens et sodales sui quendam judeum deridere incepissent et lapides proiecerent adversus domum judei et quod judeus (qui lapides adversus domum scolarium proiecit) quendam christianum in capite vulneravit quod d. christianus forsan propter d. malum infra mense vel circa expiravit: de disp. sup. irreg. et de absolv. et de prom. ad omnes ord., S 717 264rs

⁸ RG, Bd. X: Sixtus IV. (1471–1484), Teil 1: Text, bearb. von U. Schwarz, J. Trede, S. Brüdermann, T. Bardelle und K. Rahn; Teil 2: Indices, bearb. von U. Schwarz, T. Bardelle, K. Rahn, J. Hörnschemeyer, M. Reimann und H. Höing (in Vorbereitung).

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon-sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Trienter Judenprozess	1475 IX 28			Salomon Hebreus (pro parte omnium hebreorum in Italia) inter al. referens quod dudum papa Baptistam ep. Vigintimilien. commissarium ap. Tridentinum misit ut veritatem inquirat sup. facto hebreorum civit. Trident. et assertis miraculis p. puerum (quem dicitur ab ipsis hebreis interfectum), quod papa laicis et ecclesiasticis inhiibuit ut d. puerum sanctum depingerent aut predicarent et ut impressores librorum certum libellum venderent: m. ut homines hebreos in personis vel bonis non molestentur et ut laici et clerici de cetero a dd. ymaginibus et predicationibus ac libris abstineant, Et p. breve, S 727 146rss
Zwangstaufe in Polen	1480 XI 16			Werner Fuchs cler. Herbip. dioc. referens quod quidam judeus ipsi tunc in regno Polonie degenti summam ultra 100 fl. renen. furto subtraxit et quod ipse pro recuperatione suarum rerum manu apprehendit et ad carceres regios seu laic. presentavit absque eo fortasse de n. petendo penam seu vindictam sang. vel n. promovendo causam criminalem sed ritum civilem ac quod d. judeus diversos al. excessus fuisse confess. extitit et baptizatus est ac in fide usque in finem vite sue remansit: de disp. sup. irreg. ut ad omnes ord. prom. et in illis etiam in alt ministerio ministrare possit, S 797 292v

Betreff	Datum	RG-Nr.	Simon- sohn	Kurzregest mit Quellenangabe nach RG
Trienter Judenprozess	1480 XI 30		1014	Pretor civit. Trident. qui contra nonnullos judeos tunc. in d. civit. commorantes qui christianum infantem inhumaniter occidisse dicebantur ad inquisitionem descendisset et repertos culpabiles ultimo supplicio deputasset inter al. referens quod multique viri graves murmurare et quadam sinistra suspitione in diversas partes d. rem interpretari cepissent et quod post processum clausum p. ipsum habitum et p. Johannem ep. Trident ad papam destinatum examinatio d. cause p. nonnullos ex card. aep. refer. et audd. fact. fuit: m. (Angelo ep. Feltren. et Petro ep. Catharen. in civit. Vicentin. commoranti) committ. in partibus, V 673 207r–208r
Pfandleihein Posen	1481 II 13			Daniel Singer presb. et Johannes Jacobi ac Matheus Gabrielis necnon Jeronimus d. presb. fr. et Andreas Schaler ac Antonius Kronier necnon Cristannus Leschenbrant laicc. op. Ulmen. Constant. dioc. Magunt. in hac parte litis consortes provincie referentes quod mag. civium et consules ac scabini necnon consilium civit. Poznan. quedam bona mobilia ad ipsos litis consortes pertin. ad instant. Georgii Bock laic. Poznan. et Haym de Poznania judei in d. civit. commoranti p. represalias de fact. arrestarunt: m. (ep. Wratislav.) committ. in partibus c. derog. constit. quond. pape Bonifacii VIII. de una vel duabus dietas, L 816 283vs

Anhang 2: Regesten

Regest Nr. 1:

Elias Smoleke judeus Nuremburgensis: de conversione ad fidem christianam, cuius historia miraculosa narratur, necnon de usu bonis acquisitis, 1448 IV 11.

ASV, Reg. Suppl. 425, fol. 116r.

Beatissime pater exponit Sanctitati Vestre devotus vester Elias¹ Smoleke judeus Nuemburgensis [*sic*] quod ipse per decem annos vel circa continue cum christianis conversatus esset et ad fidem christianam perpetue tendisset ac ad sermones et alia officia divina inisset ut fidem christianam intelligeret quem subire in animo suo proposuisset ac beatam virginem Mariam ut sibi in suo proposito assisteret cum suis precibus invocasset ferventi desiderio. Ex gratia spiritus sancti et per intercessionem dicte gloriose virginis Marie est hortatus ipse exponens circa festum sancti Michiaelis proxime preteritum in sompno ut suum propositum adimpleret et se ad fidem christianam converteret cum alias salvari non posset neque per eam tueri sine periculo ac uxorem suam cum pueris ad fidem eandem convertendam induceret. In quibus ipse Elias ad tempus cum uxorem suam christianam iam ducebat, deserebat ipsam christianam dimittere nolens. Et sic aliam in profesto purificationis beate Marie virginis cum ut consuevit missam audivit habuit exhortacionem. Cum corpus dominicum in altari consecratum per presbiterum alevaretur puerum in specie sacramenti vidit unde perterritus ad terram cecidit et illesus resurgens dictam speciem non magis videndo sed continue iter suum versus Romam continuando et in suo proposito perseverare maximis adversitatibus veniendo. Et ad pedes Sanctitatis Vestre recurrendo absolutionem omnium peccatorum suorum baptismum fidem christianam petendo ac ut bonis acquisitis laboribus manuum suarum cum christianis uti et sibi breve desuper causici [?] mandare dignemini. Cum non obstantibus et clausulis oportunis de vestra gratia speciali.

Fiat ut petitur C.

Datum Rome apud Sanctum Petrum tercio idus aprilis anno secundo.

Regest Nr. 2:

Salomon (Moysis) et Eligera coniuges iudei ebreorum in protectione comitatus de Wirtemberg in opido Stukart Constantiensis diocesis commorantes inter alia referentes quod Margareta Johannis fusoris bombardarum laici uxor in dicto opido commorans Jacobum ipsorum coniugum natum in 4 sue etatis anno constitutum in strata publica vi rapuit et illum nobili mulieri Margarete nobilis viri Ulrici comitis de Wirtemberg uxori assignavit, quod dictus Jacobus hactenus sacramentum baptizmi non suscepit: de commissione per breve sub plumbo alicui prelato in partibus illis etsi placet episcopo Constantiensi ut eisdem oratoribus dictum Jacobum restitui faciat, 1465 II 12.

¹ *Folgt gestrichen: S...*

ASV, Reg. Suppl. 579, fol. 2r-v.

Beatissime pater exponitur Sanctitati Vestre pro parte devotorum oratorum vestrorum Salomonis et Eligere eius uxoris judee ebreorum /2v/ in protectione comitatus de Writenbuch in opido Stubart commorantes quod quedam Margareta Johannis fusoris machinarum seu bimbardarum [sic] dicti opidi incola et christiana dicti opidi quendam eorum filium infantem nomine Jacobum quatuor annorum cum in publica platea spaceretur quedam vi rapuit ut ipsa illustris Margareta preter parentum voluntatem set vi et violentia ipsum infantem baptisari faceret. Cum autem Pater Sancte talis violentia pauperibus judeis inseriri non debeat contra canonicas [?] imperiales sanctiones supplicatur humiliter Sanctitas Vestra pro parte eorundem pauperum quatenus alicui prelato in partibus illis et si placet episcopo Constanciensi ut eisdem oratoribus infantem predictum restitui faciat et eorum indemnitatibus provideat ac tales violentias inseriri non patiatur ad ea que sibi iusta et consona rationi videbunt prefatas mulieres et quoscumque alios ecclesiastica censura aliisve opportunis remediis usque ad invocationem brachii secularis compellat per unum breve sub plumbos² ³Sanctitas Vestra committere dignemini de gratia speciali non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis et maxime de una et duabus dietis ceterisque contrariis quibuscumque cum clausulis neccessariis et opportunis.

Concessum ut petitur in presentia domini nostri pape Pe. Tirason. Et per breve sub plumbo vel cum inclusione presentis supplicationis.

Concessum Pe. Tirason.

Datum Rome apud Sanctum Petrum pridie idus februarii anno primo.

ASV, Reg. Lat. Nr. 620, fol. 24rs.

Paulus etc. venerabili episcopo Constanciensi salutem etc. Exhibita nobis nuper pro parte Salomonis Moysis iudei et Eligere iudee eius uxoris coniugum in opido Stukart tue diocesis Maguntinensis provincie commorantium petitio continebat quod olim dilecta in Christo filia Margareta dilecti filii Johannis fusoris bombardarum laici uxor in eodem opido commorans Jacobum ipsorum coniugum natum in quarto sue etatis anno constitutum in strata publica casu repertum vi rapuit et illum dilecte in Christo filie nobili mulieri Margarete dilecti filii nobilis /24v/ viri Ulrici comitis de Wirtemberg uxori assignavit que ipsum Jacobum ut illum licet eius subditus et de illius domino non existat baptizari faciat detinet contra voluntatem coniugum eorundem. Quare ipsi coniuges asserentes quod dictus Jacobus hactenus baptismi sacramentum non suscepit nobis humiliter supplica[ve]runt ut eis dictum Jacobum restitui mandare et alias ipsis in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus si est ita vocatis uxoribus comitis et Johannis eorundem ac aliis qui fuerint evocandi ipsam uxorem comitis ad restituendum predictis coniugibus eundem Jacobum per censuram ecclesiasticam appellacione remota compellas super aliis vero auditis hincinde prepositis quod iustum fuerit appellacione cessante decernas faciens quod decreveris per censuram similem firmiter observari. Testes autem qui fuerint nominati si se gracia

² Verbessert aus: plumbis.

³ Davor gestrichen: plumbeis.

odio vel timore subtraxerint censura simili appellatione postposita compellas veritati testimonium perhibere. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto pridie idus februarii anno primo P VIII. de Varris.

Regest Nr. 3:

Guntherus comes de Mansfelt Halberstadensis diocesis inter alia referens quod Conradus de Trebra et alii heredes quondam Johannis Bart laici necnon Henricus Kocezov, Itel Daniel laici Halberstadensis, Merseburgensis et Maguntinensis diocesis, Israel iudeus et Sarra eius uxor in opido Brunswicensi Hildesemensis diocesis commorantes de usuris sibi satisfacere contradicunt (quas Johannes et quondam Abraham eiusdem Henrici genitor quorum ipsi heredes respective existunt ab eo extorserunt) et quod dictus Guntherus causam contra eosdem movere intendit: mandat ut. committitur in partibus, 1464 X 2.

ASV, Reg. Lat. Nr. 603, fol. 162r–163r.

Paulus etc. Dilectis filiis preposito Merseburgen. et decano sancti Pauli Halberstaden. ecclesiarum salutem etc. Humilibus supplicum votis libenter annuimus eaque favoribus prosequimur oportunis. Exhibita si quidem nobis nuper pro parte dilecti filii nobilis viri Guntheri comitis de Mansfelt Halberstadensis diocesis petitio continebat quod dilecti filii Conradus de Trebra et alii heredes quondam Johannis Bart laici necnon Henricus Kocezov Itel Daniel etiam laici Halberstaden. Merseburgen. et Maguntin. dioc. Israel iudeus et Sarra eius uxor in oppidi *[sic]* Brunswicen. /162v/ Hildesemen. dioc. commorantes non solum de usuris quas dictus Johannes et quondam Abraham eiusdem Henrici genitor quorum ipsi heredes respective existunt ab eo dum in humanis agerent extorserunt sibi satisfacere indebite⁴ contradicunt licet ad eos lucra huiusmodi pervenerint usurarum verum etiam ipsi multa a dicto comite postea extorserunt et ad huc extorquere nituntur per usurariam pravitatem ac ab eo de solvendis et non repetendis usuris huiusmodi confectis super hec litteris contractibus ac etiam instrumentis presentatis *[?]* factis promessionibus et renuntiatio[n]ibus datis fideiussoribus atque aliis cautionibus prestitis et penis adiectis exegerunt iuramentum⁵ in ipsius comitis non modicam lesionem. Quare idem comes nobis humiliter supplicavit ut causam⁶ quam ipse super premissis adversus laicos iudeum et uxorem prefatos movere intendit aliquibus probis viris in partibus illis audiendam et sine debito terminandam committere et ipsius indemnitate in premissis oportunè providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus si est ita vos vel alter vestrum laicos iudeum et uxorem prefatos ut sua sorte contenti a dicta exactione relaxato iuramento ac fideiussoribus huiusmodi absolvatis litteris quoque instrumentis cautionibus renunciationibus atque aliis supradictis mini-

⁴ *Folgt gestrichen*: contradictum de.

⁵ *Folgt gestrichen*: in ipsie.

⁶ *Folgt gestrichen*: appellationis.

me obsistentibus omnino desistant laicos videlicet per penam in Lateranensi concilio editam iudeum vero et uxorem predictos per subtractionem communionis fidelium appellatione remota compellatis non obstantibus felicitis recordationis Bonifatii pape VIII predecessoris /163r/ nostri illis presertim quibus cavetur ne quis extra suam civitatem vel diocesim nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine sue diocesim ad iudicium evocetur seu ne iudices a sede deputati predicta extra civitatem vel diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere aut alii vel aliis vices suas committere presumant dummodo ultra duas dietas aliquis auctoritate presentium non trahatur et aliis apostolicis constitutionibus contrariis quibuscumque aut si dictis laicis vel quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum quod interdicti suspendi vel excommunicari aut ad iudicium trahi non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto Sexto nonas octobris anno primo. P. XV de varris.

Regest Nr. 4:

Johannes de Sassenhaim filius quondam Burkardi de Sassenhaim et Conradus de Sassenhaim nobiles viri Spirensis dioc. litigarunt coram preposito in Sindelfingen Constantiensis diocesis contra Leonem de Pfortzen, Moysem de Harhorn, Moysem de Eisling, Wolf Iud et heredes suos ac Anshelm (/.) de Spira judeos Spirensis et Herbipolensis diocesis super certis magnis pecuniarum summis rebusque aliis: de commissione in curia, 1469 IV 13.

ASV, Reg. Suppl. Nr. 641, fol. 113r–114r.

Beatissime pater orta nuper questionis materia inter nobiles viros Johannem de Sassenhaim filium quondam Burkardi de Sassenhaim et Conradus de Sassenhaim Spirensis diocesis contra et adversus quosdam Leo de Pfortzen, Moyses de Haihorn, Moyses /113v/ de Eisling, Wolf Jud et heredes suos ac Anshelm (/.)⁷ de Spira, judeos, dicte Spirensis et Herbipolensis diocesis de et super certis⁸ magnis pecuniarum summis ac bonis rebusque aliis per eosdem judeos a dictis nobilibus per usuariam pravitatem⁹ exactis et extortis Sanctitas Vestra causam et causas de et super premissis ac repetitione earundem venerabili viro domino preposito in Sindelfingen Constanciensis diocesis ad instantiam dictorum nobilium contra dictos judeos per suas litteras apostolicas commisit audientias et sine debito terminandas coram quo ad quam plures actus iudiciales inter partes predictas in huiusmodi causa processum existit. Dicti vero judei timentes huiusmodi processus ulteriorem sententiam ferendam ad nonnullos potentes laicos, qui eos propter lucra et comoda¹⁰ in dictarum usurarium¹¹ abusu foveant et sustinent, habuerunt recur-

⁷ Der Schreiber fügte hier dieses Zeichen ein, um die korrekte Form des Namens, über die er sich unsicher war, für den Text der Bulle später noch einmal zu überprüfen.

⁸ Am Rand hinzugefügt.

⁹ Folgt gestrichen: extortis.

¹⁰ Folgt gestrichen: usurar...

¹¹ Folgt gestrichen: absu...

sum qui tot minacias et terrores prefato iudici apostolico inruissent [?] quod non fuit ausus dictam causam summo titulo [?] terminare sed eam in eo statu in quo erat propter minacias [?] predictas ac alias causas animum suum rationaliter moventem ad Sanctitatem Vestram et cancellariam apostolicam remisit et quia, Pater Sancte, prefati nobiles qui prius erant divites et potentes per predictarum¹² usurarium extorsionem facti sunt pauperes et propter favores laicorum predictorum non sperant posse consequi iustitiae complementum prout ipsi neque plures alii similes causas in dictis partibus¹³ nitentes consequi potuerunt quod pacati sunt probare et firmare iuramento, dignetur igitur [?] Sanctitas Vestra causam et causas predictas eorum statuum ac omnium et singulorum in eis productorum et actitatorum pro sufficienter expressis habens alicui ex Reverendissimis patribus dominis vestri sacri palatii apostolici causarum auditoribus committere resumendam audiendam regendam deinde [?] decidendam et sine debito terminandam cum omnibus et singulis suis emergentibus i[...]dentibus dependentibus et connexis cum potestate dictos judeos adversarios omnesque alios et singulos sua interesse putantes in Romana curia et extra eam citandos ac etiam inhibendos totiens quotiens opus fuerit queque causa seu causae huiusmodi ad dictam curiam legitimo devolute seu in ea de iure necessitato tractande seu finiende non sint aliisque in contrariam facientibus non obstantibus quibuscumque.

Concessum ut petitur in partibus in presentia domini nostri pape. P Tirason.

Datum Rome apud Sanctum Petrum idus aprilis anno quinto.

¹² *Davor gestrichen*: viri.

¹³ *Folgt gestrichen*: intentat.